

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4870/2533

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครปฐม

นาย ทอง ปา น ขาว คล้าย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 56, มาตรา ข้อ 83

รถยนต์บรรทุกของกลางบรรทุกดิน มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวม 29,300 กิโลกรัม เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ถึง 8,300 กิโลกรัม นับได้ว่ามีน้ำหนักเกินอัตราจำนวนมาก เป็นการทำความเสียหายแก่ทางหลวงจังหวัดอันเป็นทางสัญจรไปมาของประชาชน ทั้งมีผลเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติ จึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันควรริบ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้รถยนต์บรรทุกซึ่งกฎหมายกำหนดให้น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกหนักได้ไม่เกิน 21,000 กิโลกรัม บรรทุกดินเกินกำหนดดังกล่าว 8,300 กิโลกรัม อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายขอให้ลงโทษตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 56, 83 ริบรถยนต์บรรทุกของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 56, 83 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน และปรับ 1,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี บังคับค่าปรับตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ของกลางไม่รับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบรณต์บรรทุกของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบรณต์บรรทุกของกลางนอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า รณต์บรรทุกของกลางบรรทุกดินมีน้ำหนักดิน และน้ำหนักบรรทุกรวม 29,300 กิโลกรัม เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ถึง 8,300 กิโลกรัม นับได้ว่ามีน้ำหนักเกินอัตราจำนวนมาก เป็นการทำความเสียหายแก่ ทางหลวงจังหวัด อันเป็นทางสัญจรไปมาของประชาชนทั้งมีผลเป็นการทำลาย เศรษฐกิจของชาติ และรณต์บรรทุกดังกล่าวบรรทุกเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย กำหนดเป็นจำนวนมากจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันควรริบ..."

พิพากษายืน.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ชีรพงษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ